

강원대학교 생명윤리위원회 규정

제정 2013. 6. 25 규칙 제1369호
개정 2014. 2. 12 규칙 제1399호
개정 2016. 8. 17 규칙 제1534호
개정 2022.10. 31 규칙 제1915호
개정 2024. 2. 1 규칙 제1984호
개정 2025. 3. 1 규칙 제2028호

제1조(목적) 이 규정은 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제10조 제1항에 따라 강원대학교에서 수행하는 인간 및 인체유래물을 대상으로 하는 연구의 윤리적·과학적 타당성을 심의하여 생명윤리 및 안전을 확보하고, 연구대상자의 권리 보호 및 안전을 보장하기 위하여 강원대학교 생명윤리위원회의 구성과 운영 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
(개정 2022.10.31.)

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "인간대상연구"라 함은 사람을 대상으로 물리적으로 개입하거나, 의사소통, 대인 접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구 또는 개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구를 말한다.
2. "연구"라 함은 연구개발, 검사 및 평가를 포함하여 지식의 일반화에 기여하고자 하는 체계적 조사를 말한다.
3. "연구대상자"란 인간대상연구의 대상이 되는 사람을 말한다.
4. "인체유래물"이란 인체로부터 수집하거나 채취한 조직·세포·혈액·체액 등 인체 구성물 또는 이들로부터 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA(Deoxyribonucleic acid), RNA(Ribonucleic acid), 단백질 등을 말한다.
5. "인체유래물연구"란 인체유래물을 직접 조사·분석하는 연구를 말한다.
6. 그 밖의 용어에 대한 정의는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제2조에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 강원대학교(이하 "이 대학교"라 한다)에서 인간을 대상으로 하는 연구와 인체유래물 연구에 관한 심의 및 생명윤리위원회(이하 "위원회"라 한다)의 운영에 관하여 생명윤리 및 안전에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙 등 상위법령에서 정한 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제4조(구성) ①위원회는 위원장을 포함한 5명 이상 위원으로 구성하되, 특정 성별로만 구성할 수 없으며, 이 대학교에 종사하지 아니하는 사람(이하 "외부위원"이라 한다) 1명 이상이 포함되어야 한다. (개정 2014.2.12, 2016.8.17, 2022.10.31.)

②위원은 다음 각 호의 자 중에서 총장이 임명 또는 위촉하고, 위원장은 위원회 위원 중에서 호선하며, 부위원장은 위원회의 동의를 받아 위원장이 임명한다. (개정 2014.2.12., 2022.10.31.)

1. 인간을 대상으로 하는 연구에 전문지식과 연구경험이 풍부한 사람
2. 사회적 · 윤리적 타당성을 평가할 수 있는 경험과 지식을 갖춘 사람
3. 생명윤리 및 안전과 관련하여 공익을 대변할 수 있는 사람

③임명직 또는 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

제4조의2(분과위원회)①위원회는 2개 이상의 분과위원회로 나누어 운영할 수 있다.

②위원장은 각 분과위원장을 겸한다.

③분과위원회 구성은 제4조 위원회 구성에 관한 사항을 준용한다.

④분과위원회 운영에 관한 제반 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

[본조신설 2025.3.1.>]

제5조(기능) ①위원회는 다음 각 호의 해당하는 사항을 심의한다.

1. 연구계획서의 윤리적 · 과학적 타당성

2. 연구대상자 등으로부터 적절한 절차에 따라 동의를 받았는지 여부
3. 연구대상자 등의 안전에 관한 사항
4. 연구대상자 등의 개인정보 보호 대책
5. 그 밖에 이 대학교에서의 생명윤리 및 안전에 관한 사항

②위원회는 이 대학교에서 수행 중인 연구의 진행과정 및 결과에 대한 조사·감독 업무를 수행한다.

③위원회는 그 밖에 생명윤리 및 안전을 위한 다음 각 호의 활동을 수행한다.

1. 생명윤리 및 안전을 위한 연구자 및 종사자 교육
2. 취약한 연구대상자등의 보호 대책 수립
3. 연구자를 위한 생명윤리 지침 마련 (개정 2022.10.31.)

제6조(위원장의 직무) ①위원장은 위원회의 회무를 총괄하며 위원회를 대표한다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다. (개정 2014.2.12., 2022.10.31.)

③위원장은 연구대상자의 권리와 복지를 보장하기 위하여 추가적인 정보가 필요한 경우에는 연구책임자 및 연구의뢰자에게 정보 제공을 요구할 수 있다.

④위원장은 연구책임자나 연구의뢰자가 위원회의 위원에게 영향을 미치거나 해당 연구와 관련된 사항의 결정과정에 참여할 수 없도록 하여야 한다.

제7조(회의) ①총장은 이 대학교에서 수행하는 연구 등에서 생명윤리 또는 안전에 중대한 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 지체없이 위원회의 소집을 요구하여 이를 심의하도록 하고, 그 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 한다. (개정 2024.2.1.)

②위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

③위원회의 회의는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 위원장이 소집한다.

1. 총장이 소집을 요구할 때

2. 위원회 재적위원 3분의 1이상이 소집을 요구할 때

3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정할 때

④위원회의 회의는 외부위원이 1명 이상 출석하여야 하며, 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다. (개정 2024.2.1.)

⑤위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가를 회의에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

⑥위원회의 심의대상인 연구·개발 또는 이용에 관련된 위원은 해당 연구·개발 또는 이용과 관련된 심의에 참여하여서는 아니 된다.

제8조(간사) ①위원회의 원활한 업무수행을 위해 위원장이 지명하는 전문간사와 행정간사를 두며, 전문간사는 위원 중에서, 행정간사는 생명윤리에 관한 학식과 경험이 풍부한 이 대학교 교직원을 임명한다. (개정 2014.2.12., 2022.10.31.)

②전문간사는 신속 심의 안전 검토, 심의 방법 결정 등 위원장이 위임하는 업무를 수행한다. [(신설 2022.10.31.), 종전 제2항은 제3항으로 이동(2022.10.31.)]

③행정간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 행정업무 처리, 심의 안전 준비, 심의 결과 통보, 자료 및 문서 보존 등에 관한 행정적 처리를 담당한다. (개정 2014.2.12.), [제2항에서 이동 (2022.10.31.)]

제9조(자문위원) 위원회의 심의사항에 대하여 해당 분야 전문가의 자문이 필요한 경우에는 특정 분야의 전문가로 자문위원을 둘 수 있으며, 자문위원은 위원장이 위촉한다.

제10조(소위원회) ①위원회에 다음 각 호의 소위원회를 둘 수 있다. (개정 2014.2.12.)

1. 인간대상연구 심의위원회

2. 인체유래물연구 심의위원회

3. 위원장이 필요할 경우에 위원회의 동의를 받아 설치한 소위원회

②제5조 제1항의 심의사항에 대해서는 소위원회 위원장 책임하에 독립적으로 운영하되, 소위원회 위원장은 그 심의결과를 위원장에게 보고하여야 한다.

③소위원회의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정하되, 소위원회 위원장은 위원회 위원 중에서 선임한다.

제11조(기관별 위원회) ①단과대학 또는 대학원 및 연구소 등에서 자체적으로 생명윤리 심의 관련 위원회(이하 "기관별 위원회"라 한다)를 설치·운영하고자 할 경우에는 위원회의 동의를 받아야 한다.

②제5조 제1항의 심의사항에 대해서는 기관별 위원회 위원장 책임하에 독립적으로 운영하되, 기관별 위원회 위원장은 그 심의결과를 위원장에게 보고하여야 한다.

③기관별 위원회의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정하되, 기관별 위원회 위원장은 위원회 위원 중에서 선임한다.

제12조(보고) 위원장은 위원회의 회의 결과를 작성하여 총장에게 보고하여야 한다.

제13조(경비 등) ①위원회 운영에 필요한 경비를 예산범위 내에서 지급할 수 있다. <신설 2014.2.12.>

②심의에 참여한 외부위원 및 회의에 참석한 외부 관계 전문가에게 예산범위 내에서 심의수당을 지급할 수 있다.

제13조의2(심사료 징수) 위원회는 연구과제 심의 의뢰자에게 심사료를 징수할 수 있다. <신설 2014.2.12.>, [제13조의3에서 이동, 종전 제13조의3은 삭제 (2022.10.31.)]

제14조(관리체계 및 지원) 총장은 위원회가 독립성을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 행정적·재정적 지원 및 교육기회를 제공하여야 한다. [신설 (2022.10.31.), 종전 제14조는 제15조로 이동(2022.10.31.)]

제15조(운영세칙) 이 규정의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 총장이 따로 정한다. [제14조에서 이동 (2022.10.31.)]

부 칙(2013. 6. 25. 규칙 제1369호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2014. 2. 12. 규칙 제1399호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2016. 8. 17. 규칙 제1534호)

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙(2022. 10. 31. 규칙 제1915호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2024. 2. 1. 규칙 제1984호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2025. 3. 1. 규칙 제2028호)

이 규정은 2025. 3. 1.부터 시행한다.